

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2330/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
นาย บุญ เลิศ มี จันท

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่จัดซื้อจัดการซ่อมแซม และดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินด้วย จำเลยได้ลงชื่อคู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในฐานะเจ้าของบัญชีและผู้มอบฉันทะในแบบถอนเงินจำนวน14,000 บาท จากบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลพรหมพิรามมาสำรองจ่ายค่าพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งจำเลยมีหน้าที่จัดซื้อแล้วมอบให้ ส. นำไปถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากธนาคารมาให้ตน จำเลยได้รับแล้วมิได้จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์แต่อย่างใด และปรากฏว่าเงินจำนวนนี้ได้ขาดหายไปจากบัญชี การกระทำของจำเลยเป็นการเบียดบังเงินจำนวน 14,000บาท ที่อยู่ในความครอบครองตามหน้าที่ของตนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151,157 ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 14,000 บาท แก่เจ้าของทรัพย์สินและนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่ขอให้นับโทษ
ต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 ให้ลงโทษจำคุก 7 ปี ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 14,000 บาท แก่
เจ้าของทรัพย์ ข้อหาอื่นให้ยกเสีย ส่วนคำขอให้นับโทษต่อจากคดีอาญาของศาลชั้น
ต้น ปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวจึงให้ยกคำขอส่วนนี้ด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 โรงพยาบาลพรหมพิรามสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่จัดซื้อ จัดการ
ซ่อมแซม และดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้าน
การเงินด้วยได้ลงลายมือชื่อคู่กับนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ผู้อำนวยการโรง
พยาบาลพรหมพิรามในฐานะเจ้าของบัญชีและผู้มอบฉันทะในแบบถอนเงินจากบัญชี
บำรุงโรงพยาบาลพรหมพิราม มาสำรองจ่ายค่าพัสดุครุภัณฑ์ซึ่งจำเลยมีหน้าที่จัดซื้อ
แล้วจำเลยได้มอบให้พลตำรวจสุธรรมบุตรจันทร์ นำไปถอนเงินจำนวน 14,000 บาท
จากธนาคารมาให้ตนจำเลยได้รับเงินจำนวน 14,000 บาท จากพลตำรวจสุธรรมมา
แล้วมิได้จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์แต่อย่างใด แต่ปรากฏว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้ขาดหายไป
จากบัญชี การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเบียดบังเงินจำนวน 14,000 บาทที่อยู่
ในความครอบครองตามหน้าที่ของตนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว พยานจำเลยมีตัว

จำเลยปากเดียวเบิกความลอย ๆ ว่า จำเลยมิได้เบียดบังเงินจำนวนดังกล่าว เงิน
จำนวนดังกล่าวจะจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอะไรจำเลยไม่ทราบ จำเลยไม่มีพยานอื่นมาสัน
สนุน คำเบิกความของจำเลยจึงเลื่อนลอย ไม่มีเหตุผลรับฟัง พยานโจทก์ที่นำสืบมีน้ำ
หนักมันคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
พยานจำเลยที่นำสืบไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้

พิพากษายืน.

(เสียง ตีระฆังลง-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ